



Receita Federal

Coordenação-Geral de Tributação

PROCESSO

SOLUÇÃO DE CONSULTA

22 – COSIT

DATA

24 de fevereiro de 2026

INTERESSADO

CNPJ/CPF

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI

REGISTRO ESPECIAL DE CONTROLE DE PAPEL IMUNE – REGPI. RENOVAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE.

A renovação da inscrição no REGPI ocorrida em agosto de 2021, sob a égide da Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018, com redação da Instrução Normativa RFB nº 2.037, de 2021, é válida por 3 (três) anos, produzindo efeitos a partir da publicação, no Diário Oficial da União – DOU, do Ato Declaratório Executivo – ADE que concedeu a referida renovação.

Dispositivos Legais: Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018, arts. 5º, 10 e 19.

RELATÓRIO

Trata-se de consulta sobre a interpretação da legislação tributária federal, disciplinada pela Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 9 de dezembro de 2021, e apresentada em 19 de março de 2024 pela pessoa jurídica acima identificada.

2. A interessada relata que exerce atividades de indústria gráfica, sujeitas à inscrição no REGPI, instituído pelo art. 1º da Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009, e disciplinado pela Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 20 de junho de 2018, à época da apresentação de sua consulta.
3. Esclarece que sua inscrição no referido regime foi renovada pelo ADE XXXXXXXXXX, de XX de agosto de 2021, cuja cópia é apresenta à fl. 21.
4. Comenta que a Instrução Normativa RFB nº 2.085, de 1º de junho de 2022, que altera a Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018, prorrogou os prazos de concessão e de validade da inscrição no REGPI, “porém não deixou muito claro se o prazo de 5 anos seria apenas para as concessões novas, solicitadas entre 24 de julho de 2018 até 23 de julho de 2022, ou se também para os casos de renovação solicitada durante esse mesmo período”.
5. Isso posto, indaga:

1) Sendo o exposto acima, a consulente indaga qual o correto entendimento em relação a vigência do Regpi?

2) No caso de renovação cabe o Art. 5º da IN 1817/2018, ou o §3º desse mesmo Art.? Ou seja, se seu registro vence em xx/08/2024 ou em xx/08/2026.

6. Finalizando, registre-se que pesquisa realizada nos bancos de dados da Receita Federal, mediante utilização do sistema e-Processo, revelou que, originalmente, a consulente foi inscrita no antigo Regime Especial previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977, como “Gráfica – Impressor de livros, jornais e periódicos, que recebe papel adquirido com imunidade tributária (GP)”, mediante publicação do ADE XXXXXXXXXX, de 2002, no DOU (cf. fl. 2 do processo XXXX.XXXXXX/XXXX-XX).

FUNDAMENTOS

7. As consultas sobre a interpretação da legislação tributária federal são disciplinadas pela Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 9 de dezembro de 2021, e têm como objetivo propiciar segurança jurídica em matéria tributária às pessoas físicas ou jurídicas em geral, mediante divulgação da interpretação dada pela Fazenda Pública a determinado dispositivo jurídico da legislação tributária federal, de modo que os sujeitos passivos possam cumprir corretamente suas obrigações tributárias, principais e acessórias, e, dessa forma, evitem a prática de atos ou omissões que, por consistirem em infrações às normas tributárias, possam levar à aplicação de sanções pelo Fisco.

8. Essa segurança jurídica se materializa em dois momentos distintos, com diferentes aspectos, um relacionado ao adequado manejo do instrumento e outro relacionado ao mérito. O primeiro aspecto da materialização da segurança jurídica está intrinsecamente ligado ao atendimento dos requisitos da formulação da consulta, dentre os quais se destacam as disposições do art. 27 da Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 2021. O segundo decorre do ato que soluciona a consulta adequadamente formulada, por meio do qual a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB comunica a interpretação que considera correta para o texto normativo objeto da indagação.

9. Em um primeiro momento, o sujeito passivo que formaliza de forma correta uma consulta sobre a interpretação de dispositivo específico da legislação tributária aplicável a fato determinado de sua atividade fica protegido contra a instauração de procedimentos fiscais referentes à questão consultada, bem como contra a aplicação de multa ou juros de mora relativos à mesma matéria, durante o período que, em princípio, está compreendido entre a data de apresentação da consulta e o trigésimo dia subsequente à ciência de sua solução. Na hipótese de publicação de ato normativo que discipline a matéria consultada, posteriormente à apresentação da consulta e antes de sua solução, os efeitos da referida consulta cessam após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de publicação do ato na Imprensa Oficial, conforme previsto no art. 25 da Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 2021.

10. O segundo momento de materialização da segurança jurídica propiciada pelo instituto da consulta sobre a interpretação da legislação tributária federal corresponde ao período posterior à publicação da solução de consulta, que respalda o respectivo consultante, desde que este se enquadre na hipótese por ela abrangida, sem prejuízo da verificação desse efetivo enquadramento pela autoridade fiscal em eventual procedimento de fiscalização.

11. Na hipótese de solução de consulta proferida pela Coordenação-Geral de Tributação – Cosit, o referido ato tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal e respalda os demais sujeitos passivos que a aplicarem, ainda que não sejam o respectivo consultante, desde que se enquadrem na hipótese por ela abrangida, sem prejuízo da verificação desse efetivo enquadramento pela autoridade fiscal em eventual procedimento de fiscalização, conforme previsto no art. 33 da Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 2021.

12. Ressalte-se que a solução de consulta não se presta a verificar a exatidão dos fatos relatados pelo interessado, visto que ela se limita a apresentar a interpretação da legislação tributária incidente sobre o caso típico apresentado. Nesse sentido, a solução de consulta não convalida nem invalida quaisquer informações, interpretações, ações ou classificações fiscais procedidas pelo consultante e não gera qualquer efeito para o consultante, caso se constate, a qualquer tempo, que não foram descritos, adequadamente, os fatos aos quais, em tese, ela se aplica.

13. No presente caso, a interessada apresenta dúvida sobre o prazo de validade da renovação de sua inscrição no REGPI, ocorrida em XX de agosto de 2021, sob a égide da Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018, com redação da Instrução Normativa RFB nº 2.037, de 1º de julho de 2021.

14. O exame da legislação que disciplina essa matéria, disponível no *site* da Receita Federal (www.rfb.gov.br), revela que:

a) no período anterior à aplicação da Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018 (mencionada pela consultante), o REGPI era disciplinado pela Instrução Normativa RFB nº 976, de 7 de dezembro de 2009, que não previa nenhum prazo de validade para as inscrições no referido Regime;

b) no período de 24 de julho de 2018 (data de publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018, no DOU) a 5 de setembro de 2024 (véspera da revogação do referido ato normativo pela Instrução Normativa RFB nº 2.217, de 5 de setembro de 2024) as inscrições no REGPI foram disciplinadas pela Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018; e

c) desde 6 de setembro de 2024, o REGPI é disciplinado pela Instrução Normativa RFB nº 2.217, de 2024, que revogou a Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018.

15. Além disso, verifica-se que:

a) no período de 24 de julho de 2018 (data de publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018, no DOU) a 4 de julho de 2021 (véspera da publicação da Instrução Normativa RFB nº 2.037, de 2021, no DOU), a Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018, determinava:

(...)

Art. 5º O Regpi será concedido pelo prazo de 3 (três) anos, por ato de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.

§ 1º A autoridade concedente do Regpi providenciará a inclusão das informações a ele relativas no Sistema Gerencial Papel Imune (GPI) da RFB, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da publicação do ADE que formalizou a concessão, prevista no § 2º do art. 8º.

(...)

Art. 10. A renovação do Regpi será concedida pelo prazo de 3 (três) anos, desde que a pessoa jurídica requerente cumpra os mesmos requisitos exigidos na concessão.

Parágrafo único. A renovação do Regpi deverá ser requerida no mínimo 60 (sessenta) dias antes do término da sua validade.

(...)

Art. 19. Aplica-se à pessoa jurídica detentora de Regpi na data de publicação desta Instrução Normativa, concedido sob a égide da legislação anterior, o prazo de validade de 3 (três) anos, contado a partir da publicação desta Instrução Normativa, desde que cumpra os requisitos previstos no parágrafo único do art. 3º.

(...)

b) no período de 5 de julho de 2021 (data da publicação da Instrução Normativa RFB nº 2.037, de 2021, no DOU) a 1º de junho de 2022 (véspera da publicação da Instrução Normativa RFB nº 2.085, de 2022, no DOU), a Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018, determinava:

Art. 5º O Regpi será concedido pelo prazo de 3 (três) anos, por ato de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.

§ 1º A autoridade concedente do Regpi providenciará a inclusão das informações a ele relativas no Sistema Gerencial Papel Imune (GPI) da RFB, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da publicação do ADE que formalizou a concessão, prevista no § 2º do art. 8º.

(...)

§ 3º Excepcionalmente, o prazo de validade dos Regpi concedidos entre a data de publicação desta Instrução Normativa e 23 de julho de 2020 será de 4 (quatro) anos, contado a partir da data de publicação do ADE que formalizou a concessão. (Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 2.037, de 2021)

(...)

Art. 10. A renovação do Regpi será concedida pelo prazo de 3 (três) anos, desde que a pessoa jurídica requerente cumpra os mesmos requisitos exigidos na concessão.

Parágrafo único. A renovação do Regpi deverá ser requerida no mínimo 60 (sessenta) dias antes do término da sua validade.

(...)

Art. 19. Aplica-se à pessoa jurídica detentora de Regpi na data de publicação desta Instrução Normativa, concedido sob a égide da legislação anterior, o prazo de validade de 4 (quatro) anos, contado a partir da publicação desta Instrução Normativa, desde que cumpra os requisitos previstos no parágrafo único do art. 3º. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 2.037, de 2021)

(...)

c) no período de 2 de junho de 2022 (data da publicação da Instrução Normativa RFB nº 2.085, de 2022, no DOU) a 5 de setembro de 2024 (véspera da publicação da Instrução Normativa RFB nº 2.217, de 2024, no DOU, a Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018, determinava:

(...)

Art. 5º O Regpi será concedido pelo prazo de 3 (três) anos, por ato de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.

§ 1º A autoridade concedente do Regpi providenciará a inclusão das informações a ele relativas no Sistema Gerencial Papel Imune (GPI) da RFB, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da publicação do ADE que formalizou a concessão, prevista no § 2º do art. 8º.

(...)

§ 3º Excepcionalmente, o prazo de validade dos Regpi concedidos a partir de 24 de julho de 2018 até 23 de julho de 2022 será de 5 (cinco) anos, contado da data de publicação do Ato Declaratório Executivo (ADE) que formalizou a concessão. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 2.085, de 2022)

(...)

Art. 10. A renovação do Regpi será concedida pelo prazo de 3 (três) anos, desde que a pessoa jurídica requerente cumpra os mesmos requisitos exigidos na concessão.

Parágrafo único. A renovação do Regpi deverá ser requerida no mínimo 60 (sessenta) dias antes do término da sua validade.

(...)

Art. 19. Aplica-se à pessoa jurídica detentora de Regpi vigente, concedido sob a égide de legislação anterior à publicação desta Instrução Normativa, o prazo de validade de 5 (cinco) anos, contado a partir de 24 de julho de 2018, desde que pessoa jurídica detentora do registro atenda aos requisitos previstos no parágrafo único do art. 3º. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 2.085, de 2022)

(...)

16. Nesse contexto, independentemente de qual fosse a redação aplicável da Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018:

a) as concessões de novas inscrições no REGPI eram regidas pelo seu art. 5º;

b) as extensões de validade de inscrições ocorridas sob a égide de instruções normativas anteriores eram regidas pelo seu art. 19; e

c) as renovações de inscrições eram regidas pelo seu art. 10.

17. Conforme mencionado anteriormente, o registro da consulente no REGPI precede a publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018. Nessa situação, caso a consulente tivesse se mantido inerte e cumprisse os requisitos previstos no parágrafo único do art. 3º da mencionada Instrução Normativa, sua inscrição no REGPI teria sido prorrogada:

a) inicialmente, até 23 de julho de 2022, conforme disposto no art. 19 da Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018, com redação da Instrução Normativa RFB nº 2.037, de 2021; e

b) posteriormente, até 23 de julho de 2023, conforme disposto no art. 19 da Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018, com redação da Instrução Normativa RFB nº 2.085, de 2022.

18. Ocorre entretanto, que, como a inscrição da consulente no REGPI foi renovada, a seu pedido, em agosto de 2021, sua situação jurídica é regida pelo art. 10 da Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018 (e não pelo art. 19 desse ato normativo).

19. Consequentemente, o prazo de validade da referida renovação, realizada mediante publicação do ADE XXXXXXXXXX, de XX de agosto de 2024 no DOU, é de 3 (três) anos, conforme determinado pelo art. 10 da Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 2018, que manteve sua redação inalterada durante todo o período de vigência da referida Instrução Normativa.

19.1 Conforme determinado pelo art. 3º do ADE XXXXXXXXXX, de XX de agosto de 2021, a referida renovação produz efeitos a partir da publicação do referido ato no DOU.

20. Note-se, por relevante, que, ainda que tenha modificado as normas que disciplinam o REGPI, a edição da Instrução Normativa RFB nº 2.217, de 2024, não altera a conclusão apresentada no item anterior.

21. Caso tenha dúvidas sobre os efeitos da nova legislação do REGPI, decorrente da publicação da Instrução Normativa RFB nº 2.217, de 2024, no DOU, a consulente poderá apresentar nova consulta sobre a matéria, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 2021.

CONCLUSÃO

22. Diante do que foi exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo à consulente que a renovação da inscrição no REGPI ocorrida em agosto de 2021 é válida pelo prazo de 3 (três) anos.

Encaminhe-se à Divisão de Tributação da SRRF06.

Assinatura digital

ADEMAR DE CASTRO NETO

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

De acordo. Encaminhe-se à Coordenação de Tributos sobre a Receita Bruta e Produtos Industrializados e à Coordenação de Contribuições Previdenciárias e Normas Gerais.

Assinatura digital

HELDER GERALDO MIRANDA DE OLIVEIRA
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe da Divisão de Tributação da SRRF06

De acordo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Tributação.

Assinatura digital

OTHONIEL LUCAS DE SOUSA JÚNIOR
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Coordenador de Tributos sobre a Receita Bruta
e Produtos Industrializados

Assinatura digital

ANDRÉ ROCHA NARDELLI
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Coordenador de Contribuições Previdenciárias
e Normas Gerais

ORDEM DE INTIMAÇÃO

Aprovo a Solução de Consulta. Publique-se e divulgue-se nos termos do art. 43 da Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 9 de dezembro de 2021. Dê-se ciência à interessada.

Assinatura digital

RODRIGO AUGUSTO VERLY DE OLIVEIRA
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Coordenador-Geral de Tributação